

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Что Вам известно о нормативных правовых актах?»

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348

(подпись)

Проверил:

Евглевская Наталья Валерьевна,
к.т.н., доцент ФБИТ

(дата)

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Список используемых сокращений	3
Введение	4
Ход работы	5
1 Общие сведения о нормативных правовых актах	6
2 Разбор Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.....	9
2.1 Общие положения (Глава I)	9
2.2 Национальные интересы в информационной сфере (Глава II)	9
2.3 Основные информационные угрозы и состояние ИБ (Глава III).....	10
2.4 Стратегические цели и основные направления обеспечения ИБ (Глава IV).....	11
2.5 Организационные основы обеспечения ИБ (Глава V)	13
Заключение.....	14
Список использованных источников.....	15

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

1. ВПК – Военно-промышленная комиссия;
2. ВС – Вооруженные Силы;
3. ГОСТ – государственный стандарт;
4. ИБ – информационная безопасность;
5. ИТ – информационные технологии;
6. КИИ – критическая информационная инфраструктура;
7. НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
8. НПА – нормативный правовой акт;
9. ОПК – оборонно-промышленный комплекс;
10. ПО – программное обеспечение;
11. РФ – Российская Федерация;
12. СМИ – средства массовой информации;
13. ФСБ – Федеральная служба безопасности;
14. ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю;
15. ЦБ – Центральный банк.

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить понятие, виды и иерархическую структуру нормативных правовых актов Российской Федерации, а также проанализировать Доктрину информационной безопасности Российской Федерации как основополагающий документ по информационной безопасности Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть сущность, юридические свойства и классификацию нормативных правовых актов;
- изучить иерархию нормативных правовых актов в Российской Федерации и правила разрешения коллизий между ними;
- привести примеры нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере информационной безопасности, по уровням иерархии
- проанализировать содержание Доктрины информационной безопасности Российской Федерации как документа стратегического планирования.

ХОД РАБОТЫ

В данной работе будут рассмотрены два аспекта: общая информация о нормативных правовых актах и, в качестве примера, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ

Нормативный правовой акт – это официальный документ, принятый (изданный) уполномоченным правотворческим органом в пределах его компетенции в установленной форме, направленный на установление, изменение или отмену правовых норм. Важной юридической особенностью является то, что до момента официальной публикации НПА не обладает юридической силой. Акты вступают в силу в сроки, прямо указанные в самом документе (например, через определенное количество дней после опубликования или с конкретной даты). Также действует фундаментальный принцип права: закон обратной силы не имеет, то есть он регулирует только правоотношения, возникшие после его вступления в силу [2].

НПА являются правовой защитой информации, которая в свою очередь подразделяется на **международную** (система межгосударственных соглашений, норм и принципов, призванных регулировать отношения в глобальном информационном пространстве) и **внутригосударственную** (система межгосударственных соглашений, норм и принципов, призванных регулировать отношения в глобальном информационном пространстве), которая в свою очередь подразделяется на **государственную** (документы, принятые органами государственной власти) и **ведомственную** (документы, принятые ведомствами).

В Российской Федерации существует строгая иерархия НПА, определяющая их юридическую силу:

- **Конституция РФ** (статья 23 (право на неприкосновенность частной жизни), статья 24 (запрет на сбор информации о частной жизни без согласия), статья 29 (свобода мысли, слова, информации));
- **международные договоры, пакты, соглашения** (Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в области обеспечения международной информационной безопасности (2021), Резолюции ГА ООН «Развитие в контексте международной информационной безопасности»);
- **федеральные конституционные законы** (ФКЗ №1-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (ст. 11 – ограничения в информационной сфере), ФКЗ №3-ФКЗ «О военном положении» (регулирование информационных ресурсов в особый период));
- **федеральные законы РФ** (ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ-152 «О персональных данных», ФЗ-187 «О

безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», ФЗ-63 «Об электронной подписи»);

- **кодексы РФ** (Уголовный кодекс РФ: ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), ст. 273 (создание вредоносного ПО), ст. 274 (нарушение правил эксплуатации); КоАП РФ: ст. 13.11 (нарушение законодательства о персональных данных), гл. 13 (правонарушения в области связи и информации));

- **указы Президента РФ** (указ №646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности РФ» (2016), указ №400 «О Стратегии национальной безопасности РФ» (2021), указ №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности» (2022));

- **постановления Правительства РФ** (постановление №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных», постановление №127 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации», постановление №1467 «Об утверждении Правил категорирования объектов КИИ»);

- **нормативные акты федеральных министерств и ведомств** (в т.ч. ФСТЭК России, ФСБ России) (приказ ФСТЭК России №21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по защите персональных данных», приказ ФСТЭК России №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ», приказ ФСБ России №378 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн с использованием криптографии»);

- **государственные стандарты (ГОСТы)** (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 «Информационная безопасность, кибербезопасность и защита приватности», ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения», ГОСТ Р 57580-2017 «Защита информации. Методы и средства обеспечения безопасности»);

- **ведомственные/отраслевые нормативные акты.**

В случае возникновения противоречий между актами разного уровня применяется акт, занимающий более высокую ступень в иерархии. При конфликте норм национального и международного права в настоящее время в РФ приоритет отдается национальному законодательству. Также действует правило: более поздняя редакция документа отменяет или изменяет положения предыдущих редакций.

НПА классифицируются по нескольким основаниям. По юридической природе выделяют:

- **основные** – самостоятельные акты, регулирующие отдельные сферы общественных отношений;
- **производные** – принимаются во исполнение основных НПА;
- **вспомогательные** – вносят уточнения или разъяснения;
- **дополнительные** – конкретизируют порядок применения норм.

По кругу лиц, на которых распространяется действие акта, НПА делятся на **общие** (действуют для всех субъектов на территории РФ) и **специальные** (регулируют деятельность конкретных категорий лиц или организаций). Согласно проекту Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации», специальные акты принимаются «для регулирования основных режимов организации и деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных, муниципальных и иных учреждений и организаций» [3].

Правомочие по принятию (изданию) нормативных правовых актов в РФ имеют:

- граждане РФ;
- органы государственной власти РФ/субъектов РФ;
- органы местного самоуправления;
- должностные лица РФ/субъектов РФ/ органов местного самоуправления.

2 РАЗБОР ДОКТРИНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В качестве практического примера НПА в сфере информационной безопасности рассмотрим Доктрину информационной безопасности Российской Федерации, утвержденную Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646 [4]. Документ сменил редакцию 2000 года и представляет собой «систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере» [1]. Доктрина состоит из пяти глав, содержание которых систематизировано ниже.

2.1 Общие положения (Глава I)

В первой главе закрепляются базовые термины, определяется статус документа и его правовая основа. Доктрина отнесена к документам стратегического планирования в сфере национальной безопасности и развивает положения Стратегии национальной безопасности РФ (Указ № 683 от 31.12.2015). Правовую базу документа составляют Конституция РФ, международные договоры, федеральные законы, а также нормативные акты Президента и Правительства РФ. Доктрина служит основой для формирования государственной политики, развития общественных отношений и совершенствования системы обеспечения ИБ.

2.2 Национальные интересы в информационной сфере (Глава II)

Согласно ст. 8 Доктрины, национальными интересами РФ в информационной сфере являются [4]:

- защита конституционных прав и свобод граждан в части получения/использования информации, неприкосновенности частной жизни, а также использование ИТ для сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей;
- обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры, прежде всего КИИ и единой сети электросвязи, в мирное время, в период угрозы и в военное время;
- развитие отечественной отрасли ИТ и электронной промышленности, совершенствование деятельности организаций по разработке и эксплуатации средств ИБ;

- доведение до общественности достоверной информации о государственной политике РФ и официальной позиции по значимым событиям, использование ИТ в целях нацбезопасности в сфере культуры;
- содействие формированию системы международной информационной безопасности, противодействие использованию ИТ для нарушения стратегической стабильности, укрепление равноправного партнерства и защита суверенитета РФ в информационном пространстве.

2.3 Основные информационные угрозы и состояние ИБ (Глава III)

В третьей главе угрозы систематизированы по сферам государственного устройства и общественной жизни [4]:

- **геополитические и военно-технические:** наращивание зарубежными странами возможностей ИТ-воздействия на инфраструктуру в военных целях; усиление технической разведки против госорганов и предприятий ОПК;
- **информационно-психологические:** деятельность спецслужб отдельных государств по дестабилизации внутривнутриполитической ситуации, подрыву суверенитета; использование религиозных, этнических и правозащитных организаций; предвзятая оценка политики РФ в зарубежных СМИ, дискриминация российских журналистов; воздействие на молодежь с целью размывания традиционных ценностей;
- **террористические и экстремистские:** использование механизмов ИТ-воздействия для разжигания межнациональной и религиозной розни, пропаганды экстремизма, создания деструктивных инструментов для воздействия на объекты КИИ;
- **компьютерная преступность:** рост масштабов киберпреступности, особенно в кредитно-финансовой сфере; увеличение нарушений прав на неприкосновенность частной жизни и тайну персональных данных; усложнение методов совершения преступлений;
- **оборона и госбезопасность:** увеличение применения ИТ в военно-политических целях, противоречащих международному праву; рост сложности и координации кибератак на КИИ; усиление иностранной разведдеятельности;
- **экономика:** недостаточное развитие конкурентоспособных ИТ; высокая зависимость отечественной промышленности от зарубежных электронных компонентов, ПО, вычислительной техники и средств связи;

– **наука, технологии и образование:** низкая эффективность НИОКР в сфере перспективных ИТ, слабое внедрение отечественных разработок, недостаток кадров и низкая осведомленность граждан о личной ИБ;

– **международная стабильность:** стремление отдельных государств к технологическому доминированию, несправедливое распределение ресурсов управления сетью Интернет, отсутствие международно-правовых норм, учитывающих специфику ИТ.

2.4 Стратегические цели и основные направления обеспечения ИБ (Глава IV)

В таблице 1 представлены систематизированные цели и направления обеспечения ИБ по ключевым сферам, согласно главам IV Доктрины [1].

Таблица 1 – Стратегические цели и основные направления обеспечения ИБ РФ

Стратегическая цель	Основные направления
Оборона страны	
Защита жизненно важных интересов от угроз, связанных с применением ИТ в военно-политических целях, противоречащих международному праву.	– Стратегическое сдерживание и предотвращение конфликтов; – совершенствование системы ИБ ВС РФ и сил информационного противоборства; – прогнозирование и оценка угроз; – защита интересов союзников; – нейтрализация ИТ-воздействия, направленного на подрыв патриотических традиций.
Государственная и общественная безопасность	
Защита суверенитета, политической и социальной стабильности, территориальной целостности, прав граждан и КИИ.	– Противодействие пропаганде экстремизма и ксенофобии; – пресечение деятельности иностранных спецслужб; – повышение защищенности КИИ и устойчивости ее функционирования; – обеспечение безопасности сетей электросвязи и информационных систем;

	– защита гостайны и информации ограниченного доступа; – развитие отечественных безопасных ИТ и нейтрализация воздействия на духовно-нравственные ценности.
Экономическая сфера	
Минимизация негативного влияния неразвитости отечественной ИТ-отрасли, разработка конкурентоспособных средств ИБ.	– Инновационное развитие ИТ и электронной промышленности; – ликвидация зависимости от зарубежных технологий за счет внедрения отечественных разработок; – повышение конкурентоспособности российских ИТ-компаний; – развитие отечественной электронной компонентной базы.
Наука, технологии и образование	
Поддержка инновационного развития системы ИБ, ИТ-отрасли и электронной промышленности.	– Достижение конкурентоспособности российских ИТ и развитие научного потенциала; – создание ИТ, устойчивых к воздействиям; – проведение НИОКР по перспективным средствам ИБ; – развитие кадрового потенциала; – формирование культуры личной ИБ у граждан.
Стратегическая стабильность и международное партнерство	
Формирование устойчивой системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве.	– Защита суверенитета РФ через независимую информационную политику; – участие в формировании международной системы ИБ; – создание международно-правовых механизмов урегулирования конфликтов;

	– продвижение позиции РФ в международных организациях; – развитие национальной системы управления российским сегментом сети Интернет.
--	--

2.5 Организационные основы обеспечения ИБ (Глава V)

Пятая глава определяет структуру и принципы функционирования системы обеспечения ИБ. Данная система является частью общей системы национальной безопасности РФ и строится на взаимодействии законодательных, исполнительных, судебных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан [4].

Организационную основу составляют Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство, Совет Безопасности, федеральные органы исполнительной власти, ЦБ РФ, ВПК РФ, а также региональные и местные власти. Участниками системы выступают собственники и операторы КИИ, СМИ, финансовые организации, операторы связи, разработчики средств защиты, образовательные и общественные организации, а также граждане.

Деятельность госорганов базируется на принципах законности, конструктивного взаимодействия, баланса между свободой обмена информацией и требованиями безопасности, достаточности сил и средств, а также соблюдения международного и национального права. Ключевыми задачами являются: защита прав субъектов в информационной сфере, оценка состояния ИБ и прогнозирование угроз, планирование и координация мер защиты, поддержка отечественной ИТ-отрасли, укрепление вертикали управления и регулярное проведение учений.

Реализация Доктрины осуществляется через отраслевые документы стратегического планирования. Совет Безопасности РФ определяет приоритетные направления на среднесрочную перспективу, а результаты мониторинга ежегодно представляются Секретарем Совета Безопасности Президенту РФ в рамках доклада о состоянии национальной безопасности [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НПА являются основным источником права в РФ, при этом их юридическая сила определяется местом в иерархической системе, а вступление в силу возможно только после официальной публикации.

Доктрина определяет национальные интересы, основные угрозы, стратегические цели и организационные основы обеспечения информационной безопасности по пяти ключевым направлениям: оборона страны, государственная и общественная безопасность, экономическая сфера, наука и образование, международное партнерство.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646. – Москва, 2016. – URL: <https://base.garant.ru/71556224/> (дата обращения: 14.05.2026)
2. О нормативных правовых актах [Электронный ресурс]: информационная статья // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: офиц. сайт. – 2026. – URL: <http://duma.gov.ru/news/51913/> (дата обращения: 14.05.2026)
3. О нормативных правовых актах в Российской Федерации: проект Федерального закона [Электронный ресурс]. – 2026. – URL: <https://izak.ru/upload/iblock/282/282fe1adbf99a52e919d0dae166ea66.pdf> (дата обращения: 14.05.2026)
4. Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 [Электронный ресурс] // Система обеспечения законодательной деятельности «Гарант». – Москва, 2026. – URL: <https://base.garant.ru/71556224/> (дата обращения: 14.05.2026)